



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO

**DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM nº
19957.011147/2018-91 (RJ2018/8643)**

Data do julgamento: 12/11/2019

Diretor Relator: Presidente Marcelo Barbosa

Acusados: KPMG Auditores Independentes

Marco André Coelho de Almeida

Ementa: Inobservância às normas contábeis NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21); NBC TA 320 (itens A1 e A12). Infração aos arts. 20 e 25, II, da Instrução CVM nº 308/99. Absoluções.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, **por unanimidade** de votos, decidiu pela **absolução** de:

1. KPMG Auditores Independentes, na qualidade de auditor independente, em relação à acusação de infração aos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/99, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31/03/15, não teria respeitado as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21) e NBC TA 320 (itens A1 e A12). e

2. Marco André Coelho de Almeida, na qualidade de sócio e responsável técnico, em relação à acusação de infração aos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/99, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31/03/15, não teria respeitado as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21) e NBC TA 320 (itens A1 e A12).

Presentes os advogados *Luis Cláudio Furtado Faria* e *Willie Tavares*, representantes, respectivamente, da KPMG Auditores Independentes e Marco André Coelho de Almeida.

Presente a Procuradora Danielle Barbosa, representante da Procuradoria Federal

Especializada da CVM.

Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Flavia Sant'Anna Perlingeiro, Henrique Balduino Machado Moreira e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que presidiu a Sessão.

Ausente o Diretor Gustavo Machado Gonzalez.



Documento assinado eletronicamente por **Flavia Martins Sant Anna Perlingeiro, Diretor**, em 22/11/2019, às 18:33, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Henrique Balduino Machado Moreira, Diretor**, em 23/11/2019, às 09:22, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Carlos Alberto Rebello Sobrinho, Diretor**, em 26/11/2019, às 16:37, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **Marcelo Santos Barbosa, Presidente**, em 27/11/2019, às 15:42, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código verificador **0881751** e o código CRC **0984B70B**.

*This document's authenticity can be verified by accessing https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador" **0881751** and the "Código CRC" **0984B70B**.*



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/8643

(Processo Eletrônico SEI 19957.011147/2018-91)

Reg. Col. nº 1387/19

Acusados: KPMG Auditores Independentes
Marco André Coelho de Almeida

Assunto: Suposta infração ao art. 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999 e ao art. 20, da mesma instrução, por deixar de observar as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21) e NBC TA 320 (itens A1 e A12)

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

RELATÓRIO

I. Objeto e origem

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela Superintendência de Normas Contábeis (“SNC” ou “Acusação”), em face da KPMG Auditores Independentes (“KPMG”) e de Marco André Coelho de Almeida (“Responsável Técnico”) e, em conjunto com a KPMG, “Acusados”), na qualidade de sócio e responsável técnico da KPMG, por suposta infração ao art. 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999 e ao art. 20, da mesma instrução, por deixarem de observar as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21) e NBC TA 320 (itens A1 e A12).
2. O presente processo decorre do Processo CVM SEI nº 19957.008325/2016-35 (“Processo de Origem”), instaurado em razão de uma inspeção de rotina realizada no âmbito do Plano Bial de Supervisão Baseada em Risco do Mercado de Valores



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Mobiliários (2015-2016)¹, que analisou os trabalhos de auditoria independente prestados pela KPMG durante a elaboração das demonstrações financeiras do Fundo de Investimento Diferencial Renda Fixa Longo Prazo (“Fundo”)² relativas ao exercício social encerrado em 31/03/2015 (“Demonstrações Financeiras”), cujo relatório de auditoria foi assinado pelo Responsável Técnico.

3. Após a análise do relatório de inspeção, a SNC encaminhou à KPMG o Ofício CVM/SNC/GNA/nº 177/17³, solicitando seus esclarecimentos sobre: (i) os trabalhos de auditoria relacionados à avaliação dos controles internos e dos procedimentos contábeis da Gestora; (ii) os Certificados de Depósito Bancário (CDBs) emitidos pelo Banco Panamericano S.A. (“Panamericano”) e detidos pelo Fundo; (iii) as Cédulas de Crédito Imobiliário (CCIs) da Stiebler Arquitetura e Incorporações Ltda (“Stiebler”), incluindo o seu provisionamento contra perdas e alegadas inconsistências em seu registro; (iv) as taxas internas de retorno de ativos adquiridos da Diferencial CTVM S.A. (antiga gestora do Fundo); e (v) o monitoramento do risco de liquidez do Fundo.

4. A KPMG respondeu o ofício em 14.06.2017⁴ e, à luz dos esclarecimentos prestados, concluiu-se pelo arquivamento do processo em relação a diversos itens analisados pela área técnica. A SNC, entretanto, decidiu formular acusação por supostos descumprimentos ligados: ao “*Relatório sobre controles internos da Drachma*” (item 4 do Despacho - GNA), ao “*Provisionamento CDBs do Banco Panamericano*” (item 11 do Despacho - GNA), à “*Formalização CCIs da Stiebler*” (item 17 do Despacho - GNA), ao “*Lastro dos ativos*” (item 26 do Despacho - GNA)⁵, à “*Precificação das CCIs da Stiebler*” (item 27 do Despacho - GNA) e ao “*Monitoramento e mensuração do risco de liquidez*” (item 32 do Despacho - GNA)⁶.

¹ A inspeção se restringiu à análise dos módulos FDA (“Diligências Aquisição Ativos”), FEC (“Extratos de Custódia”), FVC (“Valor da Cota”) e FGL (“Gestão de Liquidez”) (cf. o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/nº 09/2015, elaborado pela Superintendência de Fiscalização Interna – SFI, fls. 26-2011 do Processo de Origem, bem como o relatório RA/CVM/SIN/nº 016/2016, que contém as análises efetuadas pela Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN, acerca dos pontos elencados pela SFI, fls. 9-19 do Processo de Origem).

² A atual denominação social do Fundo é Fundo de Investimento Recuperação Brasil Renda Fixa Longo Prazo. À época dos fatos, o Fundo tinha como gestora a Drachma Investimentos S.A. (“Gestora” ou “Drachma”) e como administradora a BNY Mellon Serviços Financeiros DTVM S.A. (“Administradora”).

³ Doc. SEI 0655772, pp. 203-208.

⁴ Doc. SEI 0655772, pp. 211-214.

⁵ Especificamente, as CCIs da Stiebler.

⁶ Cf. o Despacho-GNA, datado de 30.08.2018 (doc. SEI 0655772, pp. 216-233).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

II. O termo de acusação⁷

5. De acordo com a SNC, os Acusados teriam descumprido uma série de normas contábeis na elaboração do relatório de auditoria que trata das Demonstrações Financeiras. Tais descumprimentos estariam relacionados, mais especificamente: (i) ao relatório sobre controles internos da Gestora; (ii) aos CDBs do Panamericano; e (iii) às CCIIs da Stiebler.

A análise dos controles internos da Gestora

6. Ante a ausência do relatório sobre o cumprimento de regras, procedimentos e controles internos da Gestora, foi solicitado à KPMG o envio dos papéis de trabalho relacionados ao assunto. A auditora, por sua vez, esclareceu que realizou “*uma abordagem de auditoria substantiva*” e que, por isso, não foi feita uma análise específica dos controles internos da Gestora⁸.

7. Ocorre que, na visão da Acusação, a KPMG deveria ter avaliado os controles internos da Administradora e da Gestora, de forma a verificar se os prestadores de serviços adotavam procedimentos e controles internos que garantissem a liquidez da carteira, por força do NBC TA 315 – *Identificação e Avaliação dos Riscos de Distorção Relevante por Meio do Entendimento da Entidade e do Seu Ambiente* (itens 20 e 21)⁹ e do art. 91 da Instrução CVM nº 555/2014¹⁰.

Os CDBs emitidos pelo Panamericano

8. Entre as demandas judiciais do Fundo, consta uma ação promovida pelo Panamericano contra os detentores de CDBs emitidos pelo banco (incluindo o Fundo), alegando que os títulos possuíam taxas acima daquelas praticadas no mercado. Na ação, o Panamericano pleiteia a declaração de nulidade dos CDBs (cuja consequência seria a devolução integral do valor de aquisição dos títulos, devidamente corrigidos, sem

⁷ Doc. SEI 0672813.

⁸ Doc. SEI 0672813, p. 3.

⁹ “20. O auditor deve obter entendimento das atividades de controle relevantes para a auditoria, que são aquelas que o auditor julga necessário entender para avaliar os riscos de distorção relevante no nível da afirmação e desenhar procedimentos adicionais de auditoria em resposta aos riscos avaliados. (...)”

21. No entendimento das atividades de controle da entidade, o auditor deve obter entendimento de como a entidade respondeu aos riscos decorrentes de TP”.

¹⁰ “Art. 91. O administrador e o gestor devem, conjuntamente, adotar as políticas, procedimentos e controles internos necessários para que a liquidez da carteira do fundo seja compatível com: I – os prazos previstos no regulamento para pagamento dos pedidos de resgate; e II – o cumprimento das obrigações do fundo.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

qualquer remuneração) e, subsidiariamente, a alteração da taxa de remuneração dos CDBs, de forma que ela se tornasse compatível com a remuneração de mercado.

9. De acordo com a nota explicativa que trata do assunto, “os assessores jurídicos classificaram a probabilidade de êxito da causa como possível em relação à alteração da taxa de juros que remunera os CDBs e como provável em relação ao valor principal investido pelo Fundo nos títulos”¹¹.

10. Na visão da Acusação, “[c]omo os assessores jurídicos classificaram como provável o êxito da causa em favor do Panamericano, o montante registrado a valor de custo dos CDBs do Banco Panamericano deveria apresentar uma provisão para ajuste ao montante corrigido de R\$5.597mil somada a correção monetária do período”¹². A KPMG, entretanto, manteve os CBDs contabilizados “ao valor de aquisição acrescido dos rendimentos apropriados com base na taxa de remuneração do contrato, sem qualquer interferência da possibilidade de êxito da ação”¹³, pois, a avaliação do êxito da causa teria sido efetuada sob o ponto de vista do Fundo¹⁴.

11. Diante disso, a Acusação entendeu que a nota explicativa não estaria condizente com os fatos. Para ela, a expressão “‘causa da ação’ se refere à ação como um todo, não tendo o conceito implícito do ponto de vista do Fundo”¹⁵ – o que seria reforçado pelo próprio consultor jurídico que, ao realizar os trabalhos de avaliação dos valores

¹¹ Nota Explicativa nº 13 – Demandas Judiciais: “(...) O primeiro pedido do Panamericano foi pela nulidade dos CDBs emitidos pelo Panamericano, hipótese na qual o Panamericano apenas devolveria aos titulares dos CDBs, dentre eles o Fundo, a integralidade do valor recebido pelo Banco em razão da emissão dos títulos sem qualquer remuneração. Ou seja, na hipótese do acatamento do pedido principal do Panamericano, o fundo receberia apenas a integralidade do valor de emissão, no montante de R\$5.957, corrigido a valores atuais, sem qualquer remuneração. De modo subsidiário, caso o primeiro pedido não fosse acatado, o Panamericano requereu que a taxa de remuneração dos CDBs fosse alterada para uma taxa de remuneração ‘de mercado’. Nesse caso, os CDBs seriam reconhecidos como válidos, sendo, contudo, corrigida sua taxa de remuneração, nos termos de perícia a ser realizada no curso do processo, hipótese na qual os réus deveriam restituir ao autor da ação a diferença entre a remuneração recebida e aquela que teria sido recebida com base na taxa a ser definida pelo juiz. (...) Os assessores jurídicos do Fundo classificaram a probabilidade de êxito da causa como possível em relação à alteração da taxa de juros que remunera os CDBs e como provável em relação ao valor principal investido pelo Fundo nos títulos”.

¹² Doc. SEI 0672813, p. 5.

¹³ Doc. SEI 0672813, p. 6.

¹⁴ A KPMG encaminhou a resposta de circularização de seu assessor jurídico informando: “o escopo primeiro da demanda é (i) a declaração de nulidade dos CDB, sob o fundamento de vício do negócio jurídico (fraude) [...]; (ii) a adequação das taxas de remuneração”; e classificando “o risco da demanda como possível em relação à declaração de nulidade dos CBD ou à alteração da taxa de juros que os remunera e como remota em relação ao valor principal recebido pelo Banco Panamericano pelos títulos”.

¹⁵ Doc. SEI 0672813, p. 7.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

registrados para os CDBs do Panamericano, teria redigido seu parecer sob o ponto de vista da causa da demanda. Por conta disso, os Acusados teriam descumprido os itens 3, 13 e 20 da NBC TA 200¹⁶.

12. A Acusação também aponta que a Nota Explicativa nº 4 – *Títulos e Valores Mobiliários* indica que, do total de R\$64.086 mil dos CDBs do Panamericano, R\$25.487 mil estavam registrados na faixa de vencimento em até 1 ano. No entanto, ante a existência de uma ação judicial em curso (questionando justamente o pagamento da remuneração destes CDBs) e o fato de que, na data-base de fechamento das Demonstrações Financeiras, já se sabia que o valor dos CDBs do Panamericano não seria recebido na data contratual, o montante de R\$25.487 mil deveria ser transferido da faixa de vencimento “em até 1 ano” para a faixa de vencimento “após 1 ano”, por força do item 1.1.2.8¹⁷ do Plano Contábil dos Fundos de Investimento – COFI, que preconiza a prevalência da essência da transação sobre a forma definida no plano de contas, bem como do item QC4 do CPC 00 – Pronunciamento Conceitual Básico¹⁸.

¹⁶ “3. O objetivo da auditoria é aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis por parte dos usuários. Isso é alcançado mediante a expressão de uma opinião pelo auditor sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com uma estrutura de relatório financeiro aplicável. No caso da maioria das estruturas conceituais para fins gerais, essa opinião expressa se as demonstrações contábeis estão apresentadas adequadamente, em todos os aspectos relevantes, em conformidade com a estrutura de relatório financeiro.”

“13. Para fins das NBCs TA, os seguintes termos possuem os significados atribuídos a seguir: (...) (f) Demonstrações contábeis são a representação estruturada de informações financeiras históricas, incluindo divulgações, com a finalidade de informar os recursos econômicos ou as obrigações da entidade em determinada data no tempo ou as mutações de tais recursos ou obrigações durante um período de tempo em conformidade com a estrutura de relatório financeiro. O termo “demonstrações contábeis” refere-se normalmente ao conjunto completo de demonstrações contábeis como determinado pela estrutura de relatório financeiro aplicável, mas também pode referir-se a quadros isolados das demonstrações contábeis. As divulgações compreendem informações explicativas ou descritivas, elaboradas conforme requeridas, permitidas expressamente ou de outra forma pela estrutura de relatório financeiro aplicável, incluídas nas demonstrações contábeis, ou nas notas explicativas, ou incorporadas por referência cruzada (ver itens A1 e A2).”

“20. O auditor não deve declarar conformidade com as normas de auditoria (brasileiras e internacionais) no seu relatório, a menos que ele tenha cumprido com as exigências desta Norma e de todas as demais NBCs TA relevantes para a auditoria”.

¹⁷ “Com o objetivo de preservar a essência sobre a forma, em casos extremamente raros, em que o administrador concluir que a adoção de uma determinada disposição prevista neste Plano possa resultar em informações distorcidas, apuração inadequada do valor patrimonial da quota de investimento ou distribuição não equitativa dos resultados entre os cotistas, a ponto de conflitarem com os objetivos mencionados no item 1.1.1 - Objetivos acima, o administrador do Fundo poderá, mediante procedimento previsto no item 1.1.2.9, deixar de aplicar disposição prevista neste Plano.”

¹⁸ “QC4. Se a informação contábil-financeira é para ser útil, ela precisa ser relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. A utilidade da informação contábil-financeira é melhorada se ela for comparável, verificável, tempestiva e compreensível.”



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

As CCIs da Stiebler

13. Quanto às CCIs, a Acusação identificou: (i) a impossibilidade de se constatar que os imóveis que constituiriam o lastro imobiliário dos títulos são de propriedade da Stiebler¹⁹; (ii) uma confusão entre as figuras de emissor, credor e devedor assumida pela Stiebler nos documentos da oferta²⁰; e (iii) fatores de riscos descritos na escritura de emissão das CCIs relacionados à constituição de garantias dos títulos²¹. Diante disso, a SNC solicitou esclarecimentos à KPMG sobre estes pontos.

14. Em sua resposta, a KPMG afirmou, basicamente, que as CCIs não tiveram movimentação significativa com base nos critérios de amostragem e materialidade adotados pela auditora. A SNC, entretanto, entendeu que a contabilização das CCIs poderia ser classificada como material e, ao deixar de efetuar os trabalhos de auditoria para esses títulos, não foi possível antecipar os problemas relacionados ao lastro e à valorização dos referidos créditos (principalmente na constituição das garantias), nem sequer verificar se a provisão estaria correta.

15. Por conta disso, a KPMG teria deixado de antecipar os problemas relacionados às CCIs, configurando uma infração aos itens A1 e A12 da NBC TA 320²².

¹⁹ Doc. SEI 0672813, p. 10.

²⁰ A Stiebler é descrita na escritura de emissão das CCIs como emissora dos referidos títulos. Porém, no instrumento particular que formaliza a constituição da garantia de alienação de 100% das cotas da emissora, a Stiebler assume o papel de devedora das CCIs.

²¹ De acordo com o termo de acusação, a escritura emissão destaca que: (i) “os Créditos Imobiliários vinculados a presente emissão não existem, pois nenhuma unidade dos empreendimentos foi vendida”; (ii) “eventuais mudanças no mercado imobiliário ou na capacidade de venda da Emissora podem ocasionar na inexistência dos créditos imobiliários e por consequência na perda dos investimentos efetuados pelos Investidores”; (iii) “não consta registrada nas matrículas dos terrenos a emissora como proprietária”; (iv) “eventuais exigências cartorárias podem impedir o correto registro da propriedade dos terrenos na matrícula dos terrenos, tornando ilegítima a emissão das CCIs, o que poderia acarretar na inexistência dos créditos imobiliários e por consequência na perda dos investimentos efetuados pelos Investidores”; (v) na data de assinatura da escritura, nenhuma das garantias estava registrada (exceto o aval concedido pelos sócios da devedora, formalizado no âmbito da própria escritura).

²² “A1. Ao conduzir a auditoria de demonstrações contábeis, os objetivos globais do auditor são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorções relevantes, devido a fraude ou erro, possibilitando dessa maneira ao auditor expressar uma opinião sobre se as demonstrações contábeis foram elaboradas, em todos os aspectos relevantes, de acordo com a estrutura de relatório financeiro aplicável, assim como, reportar os assuntos identificados. (...)”.

“A12. Planejar a auditoria somente para detectar distorção individualmente relevante negligencia o fato de que as distorções individualmente irrelevantes em conjunto podem levar à distorção relevante das demonstrações contábeis e não deixa margem para possíveis distorções não detectada. (...)” (conforme a redação vigente à época, que corresponde, atualmente, ao item A13 da NBC TA 320 (R1)).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

16. Adicionalmente, especificamente em relação ao valor financeiro das CCIs da Stiebler, a SNC identificou uma inconsistência na memória de cálculo que serviu de base para apurar o valor apontado como saldo devedor das CCIs²³. A precificação incorreta teria causado, de acordo com a Acusação, transferência de renda indevida entre os cotistas e corroboraria a conclusão de que os Acusados não teriam observado os itens A1 e A12 da NBC TA 320.

17. Por fim, segundo a SNC, embora “*não existam evidências de que a ausência de testes de controles da Gestora do Fundo (...) tenha afetado a integridade das Demonstrações Financeiras*”²⁴, o auditor não poderia ter confiado integralmente nos números apresentados pela Administradora, dado que a Drachma não produziu relatórios sobre o cumprimento de regras e controles internos para o período analisado. Para Acusação, esta conduta configuraria violação dos itens 5, 15 e 17 da NBC TA 200²⁵.

Responsabilização dos Acusados

18. Por todo o exposto, a Acusação sustenta a responsabilização de:

- (i) **KPMG Auditores Independentes**, na qualidade de auditor independente, por infração aos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31/03/2015, não respeitou a seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21); NBC TA 320 (itens A1 e A12).

²³ Conforme o termo de acusação: “[a]nalisando a planilha recebida, observou-se que existiam dois valores na mesma: a) R\$ 5.202.609,94, na aba “Parcelas”, que é idêntico ao que consta na carteira do fundo em 30.04.15; e b) R\$ 9.040.628,1, na aba “Saldo Devedor novo”, quantia que, de acordo com o comentário da Administradora, é a “mais correta” e, que, assim, difere daquilo que estava registrado na carteira de 30.04.15 do FI Diferencial RF LP. Tal divergência se deve a erro no cálculo das amortizações, aplicação do IPCA (atualização mensal x anual) e a base de cálculo (DU/252 X DC/360)” (doc. SEI 0672813, p. 14).

²⁴ Doc. SEI 0672813, p. 16.

²⁵ “5. Como base para a opinião do auditor, as NBCs TA exigem que ele obtenha segurança razoável de que as demonstrações contábeis como um todo estão livres de distorção relevante, independentemente se causadas por fraude ou erro. Asseguração razoável é um nível elevado de segurança. Esse nível é conseguido quando o auditor obtém evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir a um nível aceitavelmente baixo o risco de auditoria (isto é, o risco de que o auditor expresse uma opinião inadequada quando as demonstrações contábeis contiverem distorção relevante) (...). 15. O auditor deve planejar e executar a auditoria com ceticismo profissional, reconhecendo que podem existir circunstâncias que causam distorção relevante nas demonstrações contábeis (...). 17. Para obter segurança razoável, o auditor deve obter evidência de auditoria apropriada e suficiente para reduzir o risco de auditoria a um nível baixo aceitável e, com isso, possibilitar a ele obter conclusões razoáveis e nelas basear a sua opinião (...)”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (ii) **Marco André Coelho de Almeida**, na qualidade de sócio e responsável técnico, por infração aos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31/03/2015, não respeitou a seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21); NBC TA 320 (itens A1 e A12).

III. Razões de defesa

19. Após apreciação do termo de acusação pela Procuradoria Federal Especializada junto à CVM, nos termos do artigo 9º da Deliberação CVM nº 538/2008, vigente à época, e a realização de determinados ajustes pela SNC no termo de acusação²⁶, os Acusados foram devidamente intimados e apresentaram, tempestivamente, suas respectivas razões de defesa.

III.A. Razões de defesa da KPMG²⁷

20. Preliminarmente, a KPMG sustenta que as violações alegadas pela Acusação não poderiam configurar infração grave, dado o caráter genérico do art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999, o que contrariaria a natureza excepcional da gravidade da pena. Assim, ante a ausência de justificativa no termo de acusação para qualificar a infração da KPMG como grave, seria *“inadmissível que qualquer decisão futura aceite essa configuração para a fixação da pena”*²⁸.

A análise dos controles internos da Gestora

21. Quanto ao relatório de controles internos da Gestora, a KPMG sustenta que avaliou os ambientes de controles internos do Fundo (a entidade auditada), analisando todos os aspectos relevantes para as Demonstrações Financeiras, de acordo com o planejamento da auditoria, registrado nos papéis de trabalho²⁹ e, ao final, emitiu o *“Relatório circunstanciado sobre os procedimentos contábeis e os controles internos*

²⁶ Cf. Doc. SEI 0669139.

²⁷ Doc. SEI 0734476.

²⁸ Doc. SEI 0734476, p. 5.

²⁹ Cf., neste sentido, doc. SEI 0734478.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

para os exercícios e períodos findos de 20 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2015”³⁰, de acordo com o art. 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999.

22. No seu entendimento, testes adicionais dos controles internos da Gestora não seriam necessários, tendo em vista a abordagem de auditoria substantiva adotada pela KPMG, que se traduziu na “*análise de praticamente 100% das operações em custódia e valorização do Fundo que se encontrava em cima do nível de materialidade na data-base indicada no Termo de Acusação*”³¹ (isto é, todos os ativos da carteira do Fundo considerados materiais). Assim, a avaliação dos controles internos da Gestora só seria necessária, segundo a KPMG, se tivesse optado por reduzir os testes substantivos aplicados sobre a carteira do Fundo.

23. Diante disso e do fato de que o Fundo não tinha realizado operações materiais de compra e venda de títulos de emissores privados no período abarcado pelas Demonstrações Financeiras³², as atividades exercidas pela Gestora não eram *relevantes* para a auditoria daquele exercício (ao contrário da Administradora, cujos controles foram analisados pela acusada).

24. Além disso, de acordo com a KPMG, a análise dos controles internos da Gestora sequer seria necessária para garantir a liquidez da carteira do Fundo. Ela foi apurada por meio dos testes substantivos realizados pelo auditor, que revelaram a iliquidez dos ativos do Fundo³³.

25. A atuação da KPMG estaria, portanto, em linha com os itens 20 e 21 do NBC TA 315, que exigem o entendimento das atividades de controles *relevantes* para a auditoria (e não o exame de toda e qualquer atividade de controle exercida pela entidade auditada)

³⁰ Doc. SEI 0734478.

³¹ Doc. SEI 0734476, p. 9.

³² De acordo com o Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/Nº09/2015: “*os fundos por ela geridos [Drachma] não realizam novas aquisições de crédito estruturadas desde julho de 2013 e que a atividade de gestão atualmente envolve o acompanhamento das operações já realizadas e aplicação em títulos públicos, fundos que aplicam em títulos públicos ou depósitos em instituições financeiras*” e “*no momento da aquisição dos CDBs do Banco Panamericano S.A. e das CCIs da Stiebler Arquitetura e Incorporações Ltda. pelo mencionado fundo, a Drachma não era a gestora do FI Diferencial RF LP. Ou seja, no que tange aos ativos selecionados na Tabela 9 do referido fundo, a Drachma foi responsável apenas pela aquisição das LFs emitidas pelo Banco de Desenvolvimento do Estado de Minas Gerais S.A.*”.

³³ Tal fato se refletiria, inclusive, no fechamento do Fundo para resgates, em linha com as notas explicativas nº 7 e nº 16 das Demonstrações Financeiras. A nota explicativa nº 3, por exemplo, destaca que: “*56,44% do seu patrimônio líquido representado por aplicações em certificados de depósito bancário e letras financeiras que possuem baixa liquidez no mercado secundário*”.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

– o que ficaria ainda mais evidente ante o reconhecimento, por parte da SNC, de que a ausência daqueles testes não teria afetado a integridade das Demonstrações Financeiras.

CDBs emitidos pelo Panamericano

26. Em relação à Nota Explicativa nº 13 do relatório emitido pela KPMG, referente à demanda judicial envolvendo CDBs do Panamericano, a defesa alega que a nota trataria do êxito da causa sob a perspectiva do Fundo, e não do autor da ação (o Panamericano). Assim, “o Fundo dificilmente teria que devolver o valor principal investido na compra dos CDBs, mas poderia ter que devolver a diferença entre a taxa de juros contratada e aquela que poderia ser fixada pelo Juízo”³⁴.

27. Mais do que isso, a seu ver, qualquer que fosse a interpretação dada à nota explicativa, “o Fundo iria sempre receber o montante principal investido da aquisição dos CDBs”, de modo que o valor registrado nas Demonstrações Financeiras não precisaria ser ajustado.

28. Ademais, mesmo a parcela correspondente à taxa de remuneração contratualmente prevista não precisaria ser alterada, nos termos do item 1.2.2.7 do COFI³⁵, uma vez que a chance de êxito relativa a este pedido foi classificada como possível, não seria necessário o ajuste no montante previamente contabilizado.

29. Na visão da KPMG (que seria, inclusive, corroborada pela própria Superintendência de Relações com Investidores Institucionais – SIN³⁶), a Acusação estaria baseada em uma dificuldade interpretativa que não impacta materialmente as Demonstrações Financeiras, razão pela qual não haveria descumprido os itens 3, 13(f) e 20 da NBC TA 200.

30. A KPMG sustenta, ainda, que não haveria necessidade de reclassificar, na Nota Explicativa nº 4 – *Títulos e Valores Mobiliários*, o montante de R\$25.487mil, de vencimento na faixa de “até um ano” para “após um ano”, como alega a Acusação. Isso porque, no seu entendimento, a ação ajuizada não impactou os prazos de vencimento dos CDBs, que permaneceram “válidos e disponíveis para negociação na CETIP, inclusive

³⁴ Doc. SEI 0734476, p. 17.

³⁵ “[O] administrador, em qualquer hipótese, deverá ajustar a avaliação dos ativos componentes da carteira do fundo sempre que houver indicação de perdas prováveis na realização do seu valor”.

³⁶ Cf. o relatório RA/CVM/SIN/nº 016/2016 (Doc. SEI 0655772, pp. 9-19). À luz do relatório, a defesa alega, inclusive, a nulidade do termo de acusação por vício de motivação, uma vez que diverge de parecer interno anterior da CVM, sem a necessária fundamentação.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

na data base de 31/03/2015, apesar de a ação ter sido ajuizada 3 (três) anos antes”³⁷. Além disso, nem sequer a concessão de liminar determinando o depósito judicial em juízo do valor de resgate de alguns CDBs do Panamericano seria, de acordo com a KPMG, suficiente para justificar a alteração sustentada pela SNC, tendo em vista (i) que a liminar não prorrogou a data de vencimento contratual prevista; e (ii) a natureza precária da decisão.

31. Tanto é assim que o Panamericano pagou o valor de resgate dos CDBs na data prevista no contrato (isto é, antes do prazo de vencimento de “até um ano”, indicado na nota explicativa). Ou seja, “se a KPMG tivesse procedido à reclassificação da faixa de vencimento, (...) teria incorrido em erro na classificação das faixas de vencimento”³⁸.

32. Não haveria, portanto, uma questão de essência sobre a forma, como sustenta a Acusação, “até porque a Nota Explicativa nº 4 possui como finalidade informar aos eventuais leitores das demonstrações financeiras a data do vencimento contratual dos títulos detidos pelo Fundo. A data de vencimento de um título, todavia, não necessariamente guarda correlação com a sua liquidez e previsão de recebimento pelo seu titular”³⁹.

As CCIs da Stiebler

33. No que tange as CCIs da Stiebler, a KPMG sustenta ter concluído adequadamente que “o ativo líquido da provisão existente não poderia ser considerado material para fins de auditoria”, tendo em vista que “o montante desse ativo não impactaria as demonstrações financeiras”⁴⁰.

34. Na sua visão, a forma correta de apurar a materialidade das CCIs seria a partir da comparação dos valores líquidos contábeis destes títulos em relação ao patrimônio líquido do Fundo como um todo⁴¹, o que implicaria na inexistência de movimentações relevantes relacionadas às CCIs que justificassem um novo provisionamento.

³⁷ Doc. SEI 0734476, p. 20.

³⁸ Doc. SEI 0734476, p. 21.

³⁹ Doc. SEI 0734476, p. 23.

⁴⁰ Doc. SEI 0734476, p. 24.

⁴¹ E não considerando apenas o valor registrado em comparação ao resultado do Fundo no período auditado, como feito pela Acusação, pois as CCIs estariam “quase em sua totalidade vencidas, com as respectivas provisões registradas em exercícios anteriores” (doc. SEI 0734476, p. 24).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

35. Neste sentido, conforme a metodologia adotada pela KPMG para que as CCIs da Stiebler fossem consideradas materiais, elas deveriam corresponder a, pelo menos, 5% do patrimônio líquido do Fundo. Como o valor das CCIs não atingia este parâmetro, não foram realizados *“testes específicos para verificação da existência, lastro e valorização do ativo, (...) até porque, as CCIs foram adquiridas em 2011, já tendo sido objeto de análise nas demonstrações financeiras anteriores”*⁴². Ainda assim, a KPMG sustenta ter realizado os procedimentos necessários para verificar a existência do ativo, bem como as características relevantes da operação⁴³.

36. Assim, ante a inexistência de distorções relevantes nas Demonstrações Financeiras por conta das CCIs, não haveria que se falar em descumprimento aos itens A1 e A12 da NBC TA 320.

37. Quanto ao provisionamento contra perdas das CCIs de apenas 80% do seu valor (embora elas já estivessem vencidas e inadimplidas), a KPMG alegou a inexistência de movimentação relevante destes ativos e dos seus saldos que justificassem um novo percentual de provisionamento, pois já haviam sido substancialmente provisionadas no exercício social anterior.

38. Por fim, em relação à alegada precificação incorreta das CCIs nas Demonstrações Financeiras, a acusada sustenta que não poderia apresentar comentários sobre a memória de cálculo, uma vez que ela foi apresentada pela Administradora e não foi analisada pela KPMG. Ainda assim, mesmo que a auditora indicasse a necessidade de correção do valor de precificação das CCIs, *“também seria necessária a mesma correção proporcional nos valores de provisionamento relacionado ao título, de modo que o valor líquido contábil do ativo não superasse o valor estimado de realização, anteriormente fixado em R\$1.040 mil (incluindo a parcela vencida – R\$1.308 mil e a parcela a vencer - R\$2 mil)”*⁴⁴. Logo, restariam cumpridos os itens 5, 15 e 17 da NBC TA 200(R1).

III.B. Razões de defesa do Responsável Técnico⁴⁵

39. Em suas razões de defesa, o Responsável Técnico ressalta que a equipe de auditoria teria obtido *“segurança razoável de que não houve distorções relevantes nas*

⁴² Doc. SEI 0734476, p. 25.

⁴³ Cf., neste sentido, doc. SEI 0734482.

⁴⁴ Doc. SEI 0734476, p. 27.

⁴⁵ Doc. SEI 0735491.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

demonstrações contábeis em tela”⁴⁶ e que todos os ativos mencionados pela Acusação foram adquiridos anos antes do exercício social analisado nas Demonstrações Financeiras (que, inclusive, já foram objeto de pareceres de auditoria anteriores)⁴⁷.

40. Uma vez que os argumentos trazidos pelo Responsável Técnico em relação aos três temas tratados no termo de acusação são bastante semelhantes àqueles utilizados pela KPMG, suas alegações são resumidas abaixo de forma mais sucinta.

41. Quanto aos controles internos da Gestora, o Responsável Técnico sustenta que:

- (i) A equipe de auditoria avaliou os controles internos da entidade auditada (isto é, o Fundo), incluindo os da Administradora, e, ao final, foi emitido o relatório circunstanciado;
- (ii) Foram realizados “*testes substantivos sobre todos (100%) os itens e operações que possuíam materialidade para os fins daquela auditoria*”⁴⁸. Neste contexto, o Responsável Técnico destacou ainda que: (a) a KPMG foi contratada para analisar as Demonstrações Financeiras do Fundo (e não especificamente os seus controles internos, muito menos os da Gestora); (b) a Administradora (e não a Gestora) que seria responsável “*pela custódia e valorização dos ativos da carteira do Fundo e pela elaboração das suas Demonstrações Financeiras*”⁴⁹; e (c) as atividades desempenhadas pela Gestora não eram relevantes para se verificar a existência de distorções relevantes nas Demonstrações Financeiras, uma vez que não houve operação ou aquisição de títulos privados por parte do Fundo naquele exercício social⁵⁰;
- (iii) O fato de um funcionário da área de *compliance* da Drachma ter se desligado em maio de 2015 não faz com que seja necessário avaliar seus controles internos, dado que: (a) o desligamento ocorreu após a data-base das Demonstrações Financeiras; (b) a Gestora informou que, após o desligamento, sua área de

⁴⁶ Doc. SEI 0735491, p. 2.

⁴⁷ A KPMG, vale destacar, emitiu parecer com abstenção de opinião em relação às demonstrações financeiras do Fundo no exercício social encerrado em 30.03.2013 e com ressalva nas demonstrações financeiras relativas ao exercício social findo em 30.03.2014.

⁴⁸ Doc. 0735491, p. 7.

⁴⁹ Doc. 0735491, p. 8.

⁵⁰ Quanto a este ponto, a defesa ainda afirma que “*todos os [] títulos [do Fundo] com baixa liquidez, como os CDBs do Banco Panamericano e as CCIs da Stiebler citados no Termo de Acusação, haviam sido adquiridos substancialmente até agosto de 2012, quando a Drachma ainda não era a gestora do Fundo*” (doc. SEI 0735491, p. 8).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

compliance foi terceirizada, “*inexistindo qualquer indício de que as atividades de compliance deixaram de ser desempenhadas*”⁵¹;

- (iv) O art. 91 da Instrução CVM nº 555/2014 não seria aplicável ao caso concreto, pois trata de obrigações dirigidas aos administradores e gestores, e não aos auditores, “*cuja função limita-se a buscar um entendimento dos controles internos da entidade auditada para o fim de (...) avaliar os riscos de distorção relevante*”⁵². Entender o contrário seria ampliar a extensão objetiva da norma em prejuízo dos Acusados e em desconformidade com o princípio do *in dubio pro reo*; e
- (v) Não faria sentido realizar um exame de liquidez da carteira do Fundo, na medida em que a KPMG efetuou testes substantivos em 100% dos ativos materiais do Fundo e, ao final, emitiu parecer sem ressalvas quanto às Demonstrações Financeiras apontando a iliquidez de 56,44% dos títulos que compunham a carteira do Fundo.
42. Em relação à nota explicativa relativa à ação judicial envolvendo os CDBs do Panamericano, o Responsável Técnico alega que:
- (i) “[É] *natural e esperado que a ‘probabilidade de êxito’ fosse apontada sob o ponto de vista do FUNDO*”⁵³. Assim, ao se basear na afirmação dos assessores jurídicos do Fundo, “*que indicou risco de perda remoto em relação ao pedido principal e possível em relação ao pedido subsidiário*”⁵⁴, a nota explicativa estaria correta ao apontar que o êxito do Fundo na ação seria provável quanto ao pedido principal e possível quanto ao pedido subsidiário. Além disso, a interpretação dada pela Acusação seria ilógica, uma vez que atribuiria maior chance de êxito ao Panamericano com relação ao seu pedido mais gravoso, e menor chance de êxito do mesmo com relação ao seu pedido menos gravoso; e
- (ii) A própria SIN interpretou a nota técnica baseada na perspectiva do Fundo e concluiu que não houve violação ao COFI.

43. Ainda no tocante às CDBs do Panamericano, a defesa sustenta que não houve erro em relação à sua faixa de vencimento, tendo em vista que:

⁵¹ Doc. SEI 0735491, p. 10.

⁵² Doc. SEI 0735491, pp. 10-11.

⁵³ Doc. SEI 0735491, p. 14.

⁵⁴ Doc. SEI 0735491, p. 15.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) A expressão “faixa de vencimento” não significa “estimativa de pagamento”, ou seja, ela trata do momento em que o título estará vencido, e não quando o valor será efetivamente pago. Além disso, *“a data de vencimento contratual não tem, necessariamente, correlação com a liquidez dos títulos e valores mobiliários”*⁵⁵;
 - (ii) A ação judicial envolvendo os títulos não teria o condão de alterar a “faixa de vencimento” dos CDBs, uma vez que o Panamericano não estava se negando a devolver o valor investido. Do mesmo modo, a decisão liminar, de natureza precária e proferida após a data-base das Demonstrações Financeiras, tampouco implicaria na mudança da “faixa de vencimento”.
 - (iii) O suposto erro apontado pela SNC *“(i) seria absolutamente incapaz de gerar distorções relevantes nas demonstrações contábeis; (ii) não prejudicou a sua adequada compreensão pelos leitores; e (iii) dependeria de uma interpretação ampliativa do termo ‘faixa de vencimento’, inapropriada no âmbito de um processo sancionatório”*⁵⁶
44. Sobre as CCIs da Stiebler, o Responsável Técnico alega que:
- (i) A base de cálculo proposta pela Acusação para a análise de materialidade destes títulos estaria incorreta, ao contrário da utilizada pela equipe de auditoria, que concluiu pela imaterialidade das CCIs – ou seja, elas não seriam capazes de gerar distorções nas Demonstrações Financeiras. Além disso, as CCIs já teriam sido analisadas nos pareceres de auditoria de exercícios anteriores, reforçando a falta de necessidade de um novo exame, especialmente depois de terem sido substancialmente provisionadas;
 - (ii) Não houve violação ao item A12 da NBC TA 320, pois *“eventual distorção no que toca às CCIs da Stiebler não se somaria a quaisquer outras distorções, uma vez que todos os demais títulos e valores mobiliários do FUNDO foram integralmente testados”*⁵⁷;
 - (iii) O provisionamento contra perdas no percentual de 80% *“já [seria] extremamente elevado e representa medida de cautela adequada”* e, em função da imaterialidade das CCIs, *“não caberia ao auditor (...) demandar acréscimo ainda maior da*

⁵⁵ Doc. SEI 0735491, p. 17.

⁵⁶ Doc. SEI 0735491, pp. 18-19.

⁵⁷ Doc. SEI 0735491, p. 23.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

*desvalorização do ativo ou apresentar ressalva em sua opinião*⁵⁸ – aliás, a própria SIN haveria entendido da mesma forma, o que denotaria uma contradição no termo de acusação. Adicionalmente, o fato de a Acusação não ter indicado qual seria o percentual correto da provisão “*impede que os acusados exerçam, de modo apropriado, o contraditório e a ampla defesa e denota manifesta nulidade do procedimento*”⁵⁹;

- (iv) Quanto ao suposto erro na precificação dos ativos, “*ao se deixar de trazer ao conhecimento dos acusados o teor dos cálculos que embasam o Termo de Acusação, houve violação clara e insuperável aos princípios da ampla defesa e do contraditório*”, de forma que não seria possível refutar “*a tal memória de cálculo que ‘a Administradora BNY Mellon enviou’*”⁶⁰ – o que configuraria nulidade do processo;
- (v) A Acusação foi incoerente ao afirmar que houve transferência de renda indevida entre os cotistas quando se sabia que as CCIs da Stiebler estavam vencidas e a inadimplência caracterizada. Mesmo que a memória de cálculo da Administradora estivesse correta, isso não afetaria os valores recebidos pelos cotistas nem a integridade das Demonstrações Financeiras; e
- (vi) O argumento da Acusação de que o suposto erro de precificação poderia ser decorrente da ausência de testes de controles internos da Gestora cairia por terra ante o fato de as CCIs terem sido adquiridas antes de a Drachma começar a prestar serviços ao Fundo.

45. Por fim, o Responsável Técnico (i) procurou afastar a aplicação das sanções previstas pela Lei nº 13.506/2017 ao caso concreto, bem como o caráter grave de eventual infração que tenha cometido; e (ii) protestou, genericamente, pela produção de todos os meios de prova admitidos em direito – sem, contudo, realizar pedido específico para ser analisado pelo Colegiado.

⁵⁸ Doc. SEI 0735491, p. 23.

⁵⁹ Doc. SEI 0735491, p. 24.

⁶⁰ Doc. SEI 0735491, p. 25.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

IV. Distribuição do processo

46. Em reunião do Colegiado realizada no dia 30.04.2019, fui sorteado relator deste processo administrativo sancionador.

É o relatório.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019

MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700	Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700 Dados: 2019.11.14 16:32:33 -03'00'
---	---

Marcelo Barbosa

Presidente Relator



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM Nº RJ2018/8643

(Processo Eletrônico SEI 19957.011147/2018-91)

Reg. Col. nº 1387/19

Acusados: KPMG Auditores Independentes
Marco André Coelho de Almeida

Assunto: Suposta infração ao art. 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999 e ao art. 20, da mesma instrução, por deixar de observar as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21) e NBC TA 320 (itens A1 e A12)

Relator: Presidente Marcelo Barbosa

VOTO

1. Trata-se de processo administrativo sancionador instaurado pela SNC¹, em face da KPMG e de Marco André Coelho de Almeida, na qualidade de sócio e responsável técnico da KPMG, por suposta infração ao art. 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999 e ao art. 20, da mesma instrução, por deixarem de observar as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21) e NBC TA 320 (itens A1 e A12).
2. Este processo decorre do Processo de Origem, instaurado em razão dos resultados de uma inspeção de rotina realizada no âmbito do Plano Bienal de Supervisão Baseada em Risco do Mercado de Valores Mobiliários (2015-2016), que analisou os trabalhos de auditoria independente prestados pela KPMG durante a elaboração das Demonstrações Financeiras do Fundo, cujo relatório de auditoria foi assinado pelo Responsável Técnico.
3. Após a análise do relatório de inspeção e das investigações realizadas, a SNC elaborou um termo de acusação por suposto descumprimento, pelos Acusados, de diversas normas de contabilidade na elaboração do relatório de auditoria que trata das

¹ Os termos iniciados em letras maiúsculas e que não estiverem aqui definidos têm o significado que lhes é atribuído no Relatório deste voto.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

Demonstrações Financeiras. Tais descumprimentos estariam relacionados, mais especificamente: (i) ao relatório sobre controles internos da Gestora; (ii) aos CDBs do Panamericano; e (iii) às CCIs da Stiebler.

I. Possibilidade de configuração de infração de natureza grave

4. Antes de julgar o mérito das questões contábeis que são objeto do termo de acusação, passo à análise de duas questões preliminares, suscitadas pelos Acusados e relacionadas a potenciais penalidades que poderiam ser aplicadas no âmbito deste processo. Na visão deles, as violações que lhes são imputadas não poderiam configurar infração de natureza grave, dado o caráter genérico do art. 20 da Instrução CVM nº 308/1999. Em sua defesa, o Responsável Técnico também procurou afastar a aplicação das sanções previstas na Lei nº 13.506/2017 ao caso concreto.

5. Quanto às penalidades previstas na Lei nº 13.506/2017, parece-me claro que elas não são aplicáveis ao caso, tendo em vista que os atos questionados pela Acusação ocorreram antes da sua edição².

6. Em relação à alegada impossibilidade de se configurar infração de natureza grave neste caso, a meu ver, não assiste razão aos Acusados.

7. Isso porque o art. 37 da Instrução CVM nº 308/1999 traz um rol taxativo dos dispositivos cujo descumprimento constitui infração grave (incluindo o art. 20) para os fins do disposto no art. 11, §3º, da Lei nº 6.385/1976, não dando margem a interpretações extensivas. Caso o entendimento dos Acusados prevalecesse, a inclusão do art. 20 naquele rol tornar-se-ia letra morta³.

8. Além disso, o fato de o art. 37 prever que o descumprimento do art. 20 é uma hipótese de infração grave não impede uma análise da conduta dos Acusados no momento de aplicação da penalidade, com base nos princípios da proporcionalidade e

² O art. 112, parágrafo único, da Instrução CVM nº 607/2019 é categórico ao afirmar que: “[o] valor máximo da pena de que trata o art. 61, I, e o valor máximo da pena-base pecuniária, de que trata o Anexo 63, assim como os procedimentos de que tratam os arts. 62, 63, 65, 66 e 67 desta Instrução, não são aplicáveis às infrações praticadas antes da entrada em vigor da Lei nº 13.506, de 13 de novembro de 2017, que permanecem sujeitas ao limite de pena pecuniária então vigente.”

³ Cf., neste sentido, o PAS CVM nº RJ2015/13127, relatora diretora Flávia Perlingeiro, j. 20.08.2019.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

razoabilidade⁴. Justamente por isso, em diversos casos, o Colegiado aplicou a penalidade de multa, prevista no inciso II do art. 11 da Lei nº 6.385/1976, ao invés das penalidades mais gravosas (previstas nos incisos IV a VIII do mesmo dispositivo) que poderiam ser impostas⁵.

II. Análise dos controles internos da Gestora

9. Quanto ao mérito da acusação, o primeiro argumento trazido pela SNC para indicar o descumprimento de normas contábeis pelos Acusados é o fato de a KPMG não ter analisado os controles internos da Gestora, de forma a verificar se ela adotava procedimentos que garantissem a liquidez da carteira do Fundo.

10. Os Acusados, por sua vez, sustentam, em síntese, que avaliaram os controles internos do Fundo, analisando todos os aspectos relevantes para as Demonstrações Financeiras, de acordo com o planejamento da auditoria registrado nos papéis de trabalho⁶ e, ao final, foi emitido o “*Relatório circunstanciado sobre os procedimentos contábeis e os controles internos para os exercícios e períodos findos de 20 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2015*”⁷, de acordo com o art. 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999.

11. O item 20 da NBC TA 315 exige que o auditor avalie as atividades de controle relevantes para auditoria, isto é, “*aquelas que o auditor julga necessário entender para avaliar os riscos de distorções relevante no nível da afirmação*” – e não de todas as atividades de controle exercidas pela entidade auditada (no caso, o Fundo). Ou seja, a norma oferece uma margem de discricionariedade ao auditor para analisar e julgar, segundo a sua avaliação profissional, quais seriam as atividades de controle da entidade

⁴ Neste sentido, vale destacar o entendimento do Colegiado no âmbito do PAS CVM nº RJ2015/13670, relator diretor Gustavo Gonzalez, j. em 06.03.2018: “o art. 37 da Instrução CVM nº 308/99 qualifica como infração grave o descumprimento do art. 20 daquele mesmo normativo, que, como visto, formaliza o dever dos auditores independentes de atuar em conformidade com as normas do CFC e do IBRACON. Tais normas são bastante abrangentes e incluem obrigações cujo potencial ofensivo é bastante variado, razão pela qual o Colegiado deve, em seu exercício de dosimetria, avaliar se a infração verificada no caso concreto reveste-se efetivamente de materialidade que justifique a aplicação de alguma das penalidades que, nos termos da lei, são restritas às infrações de maior gravidade”.

⁵ Cf., exemplificativamente, PAS CVM nº RJ2005/9823, relator Presidente Marcelo Trindade, j. em 25.09.2006; PAS CVM nº RJ2014/4395, relator diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes, j. em 11.08.2015; PAS CVM nº RJ2014/12058, relator diretor Pablo Renteria, j. em 25.10.2016; PAS CVM nº RJ2014/9399, relator diretor Henrique Machado, j. em 07.02.2017.

⁶ Cf., neste sentido, doc. SEI 0734478.

⁷ Doc. SEI 0734480.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

auditada que são relevantes e, ao serem assim consideradas, proceder ao seu exame. Neste sentido, o item A31 da NBC TA 200 dispõe o seguinte:

*“Determinar se foi obtida evidência de auditoria apropriada e suficiente para a redução do risco de auditoria a um nível aceitavelmente baixo, possibilitando assim ao auditor tirar conclusões para fundamentar sua opinião, **é uma questão de julgamento profissional.**”* (destacou-se)

12. A meu ver, o que os Acusados fizeram foi justamente isso: realizaram os procedimentos necessários para entender os controles internos relevantes para a auditoria das Demonstrações Financeiras do Fundo, que, no seu entendimento, se resumiriam aos controles internos da Administradora – o que ficou registrado nos seus papéis de trabalho⁸.

13. Como já tive como já tive a oportunidade de me manifestar no PAS CVM nº 19957.008057/2016-51, j. em 31.07.2018:

“O conteúdo dos papéis de trabalho dos auditores independentes permite melhor entendimento de aspectos importantes do processo de análise das demonstrações financeiras, como por exemplo os esforços empreendidos por tal prestador de serviço com o intuito de identificar possíveis inconsistências ou falhas na contabilização de dados, bem como a adequação dos meios escolhidos pelo auditor.”

14. E isso é especialmente relevante porque a responsabilidade do auditor independente deve ser avaliada sob a perspectiva das análises críticas e dos esforços por ele empregados na avaliação das demonstrações financeiras. Se esta avaliação for independente, proativa, diligente e técnica, de modo a assegurar razoavelmente a adequação legal e regulamentar das informações financeiras prestadas, o auditor se desincumbe de suas responsabilidades.

15. Neste sentido, a decisão pela análise apenas dos controles internos da Administradora parece ter sido uma escolha fundamentada da KPMG. Isso porque, como alegaram os Acusados: (i) foram realizados testes de todos os ativos da carteira do Fundo que a KPMG considerou materiais; (ii) no exercício social relativo às Demonstrações Financeiras, não ocorreram operações materiais de compra e venda de títulos de emissores privados que fizessem com que as atividades desempenhadas pela Gestora fossem

⁸ Doc. SEI 0734478.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

consideradas relevantes para fins de auditoria; e (iii) os testes substantivos de 100% dos ativos materiais do Fundo foram suficientes para avaliar a liquidez de sua carteira, tanto que apontaram a iliquidez de 56,44% dos ativos do Fundo, o que o levou ao seu fechamento para resgates.

16. Além disso, entendo que a Acusação não trouxe elementos suficientes para colocar em xeque a metodologia adotada pela KPMG. Afinal, como a própria norma contábil estabelece, a determinação de obtenção de evidência suficiente para a redução do risco da auditoria é uma questão de julgamento profissional. Assim sendo, para que se possa questionar as escolhas feitas por firma de auditoria dentro de sua margem de julgamento profissional, a ponto de justificar uma acusação no bojo de processo sancionador, é preciso que haja sinais de alerta claros e significativos, capazes de convencer o julgador de que a falha apontada não teria sido verificada pelo auditor que agisse de forma responsável e diligente.

17. Definitivamente não se trata de um critério de monitoramento fácil a ponto de tornar a análise casuística um exercício simples. Mas julgo ser da maior importância que seja garantida, aos prestadores de serviço de um razoável nível de complexidade, alguma margem de discricionariedade para estabelecer sua metodologia e aplicá-la na prática. Tal metodologia deve ser consistente com as normas técnicas e comunicada aos clientes para que tenham a oportunidade de fazer uma escolha devidamente informada a respeito de quem serão seus auditores.

18. Por fim, vale destacar que, embora tanto os administradores quanto os gestores tenham responsabilidade sobre os controles internos necessários para garantir a liquidez da carteira do fundo, como lembra a SNC ao citar o art. 91 da Instrução CVM nº 555/2014, isso não significa que os trabalhos de auditoria de fundos de investimento devam abarcar, necessariamente, todos os seus prestadores de serviços. Com efeito, cabe ao auditor, à luz dos fatos concretos, analisar e decidir quais são as atividades de controle relevantes para que ele possa desempenhar sua função conforme a regulamentação aplicável.

19. Pelo exposto, entendo que não houve violação aos itens 20 e 21 do NBC TA 315. Além disso, como a entidade auditada era o Fundo (e não seus prestadores de serviços individualmente) e, na opinião dos Acusados (no meu entendimento, acertada), os controles internos relevantes eram os da Administradora, o relatório circunstanciado



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

juntado aos autos⁹ é suficiente para demonstrar o cumprimento ao art. 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999.

III. Os CBDs emitidos pelo Panamericano

A nota explicativa sobre a ação judicial envolvendo os CBDs do Panamericano

20. Como mencionado no relatório deste voto, a Nota Explicativa nº 13 do relatório de auditoria relativo às Demonstrações Financeiras emitido pela KPMG trata de uma ação judicial movida pelo Panamericano em face de detentores de CBDs emitidos pelo banco (incluindo o Fundo). Na ação, o Panamericano pleiteia a declaração de nulidade dos CBDs (cuja consequência seria a devolução integral do valor de aquisição dos títulos, devidamente corrigidos, sem qualquer remuneração) e, subsidiariamente, a alteração da taxa de remuneração dos CBDs, de forma que ela se tornasse compatível com a remuneração de mercado.

21. Para a Acusação, a nota explicativa não estaria condizente com os fatos e não descreveria o risco da demanda conforme a avaliação dos consultores jurídicos do Fundo (que, na visão da SNC, teriam classificado como “provável” o êxito da causa em favor do Panamericano, o que demandaria ajustes no valor provisionado do ativo). Os Acusados, por sua vez, sustentam que a nota trataria do êxito da causa na perspectiva do Fundo, e não do autor da ação, de modo que “o Fundo dificilmente teria que devolver o valor principal investido na compra dos CBDs, mas poderia ter que devolver a diferença entre a taxa de juros contratada e aquela que poderia ser fixada pelo Juízo”¹⁰ – e, como a chance de êxito quanto ao pedido de devolução da diferença da taxa de juros foi classificada como possível, os ajustes no valor do ativo não seriam necessários.

22. Embora a redação da referida nota explicativa pudesse ser aprimorada, de forma a evitar dúvidas interpretativas, parece-me plausível a leitura de que, ao definir a probabilidade de êxito da causa como “provável em relação ao valor principal investido pelo Fundo nos títulos”, o auditor estivesse se referindo ao êxito da causa sob o ponto de

⁹ Para comprovar a avaliação dos controles internos da Administradora, a KPMG encaminhou o “Relatório circunstanciado sobre os procedimentos contábeis e os controles internos para os exercícios e períodos findo de 30 de setembro de 2014 a 30 de setembro de 2015” (doc. SEI 0734480), que abrange o período relativo às Demonstrações Financeiras.

¹⁰ Doc. SEI 0734476, p. 17.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

vista do Fundo – e não do autor da ação¹¹. Esta é a leitura da nota explicativa que se mostra mais adequada, diferentemente do que entendeu a Acusação. Não se pode esquecer, aliás, que a SIN interpretou a carta da mesma forma que os Acusados¹².

23. Consequentemente, entendo que não seria necessária qualquer revisão do valor contabilizado dos CBDs em decorrência da chance de êxito da ação, uma vez que, de acordo com os seus assessores jurídicos, a probabilidade de o Fundo ter que devolver o valor principal investido nos CBDs seria remota e o êxito da causa relativo ao pedido subsidiário (isto é, a redução da taxa de remuneração dos títulos) estaria classificado como possível.

A faixa de vencimento dos CBDs do Panamericano

24. Ainda em relação à ação judicial envolvendo os CBDs do Panamericano, a Acusação entende que implicaria a alteração do valor registrado na faixa de vencimento em “até um ano”, constante nas Demonstrações Financeiras, pois já se sabia que o valor dos CBDs do Panamericano não seria recebido na data contratual.

25. Já para os Acusados, não haveria necessidade de reclassificar, na Nota Explicativa nº 4, o montante de R\$25.487mil, da faixa de vencimento de “até um ano” para “após um ano”. Afinal, (i) a ação ajuizada não teria impactado os prazos de vencimento dos CBDs; (ii) a expressão “faixa de vencimento” não significa “estimativa de pagamento”; e (iii) o suposto erro apontado pela SNC “*seria absolutamente incapaz de gerar distorções relevantes nas demonstrações contábeis*”¹³. Além disso, alegam que a medida liminar que

¹¹ A carta de circularização dos representantes do Fundo na ação judicial fala em “*probabilidade de êxito*” da causa e, em seu texto, tudo indica que ela tenha sido elaborada sob o ponto de vista da entidade auditada (doc. SEI 0735499).

¹² Ao analisar a Nota Explicativa nº 13, a SIN concluiu que “*a opinião dos assessores jurídicos e do administrador do Fundo, referendada pelos auditores independentes, indica que a probabilidade de perda dos valores investidos não é provável*” (doc. SEI 0655772, p. 10).

Ainda que concorde com a interpretação dos Acusados em relação à nota explicativa, entendo ser necessário rebater o argumento, trazido pela KPMG, no sentido de que o termo de acusação seria “*passível de nulidade por vício de motivação, pois diverge de parecer interno anterior da CVM, sem a necessária fundamentação*” (doc. SEI 0734476, p. 19 – os destaques constam no original). A meu ver, esta afirmação da KPMG está equivocada, seja porque o termo de acusação está devidamente fundamentado, com confirmou a PFE-CVM em seu parecer (doc. SEI 0669139), e expõe as razões pelas quais a SNC acredita que há inconsistências na referida nota explicativa; seja pelo fato de que as áreas técnicas da CVM têm autonomia para formar suas convicções quanto à autoria e materialidade de eventual ilícito, desde que de forma devidamente motivada – como ocorreu no caso concreto.

¹³ Doc. SEI 0735491, pp. 18-19.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

determinou o depósito judicial do valor do título não teria o condão de alterar a faixa de vencimento dos CDBs, tendo em vista sua natureza precária.

26. A meu ver, os argumentos trazidos pelos Acusados são suficientes para afastar a tese acusatória, e são, inclusive, corroborados pelo fato de o ajuizamento da ação não ter impactado os prazos de vencimento dos títulos¹⁴. Afasto, portanto, a imputação de descumprimento dos itens 3, 13 e 20 da NBC TA 200.

IV. As CCIs da Stiebler

A materialidade das CCIs

27. De acordo com o termo de acusação, a materialidade das CCIs não deveria ser apurada pelo seu valor líquido, mas sim pelo valor bruto registrado do título (desconsiderando qualquer provisão), levando em conta o resultado do período. A falha dos Acusados nesta apuração resultou na ausência de trabalhos de auditoria em relação às CCIs e, por isso, não teria sido possível antecipar os problemas relacionados ao lastro e à valorização do ativo (principalmente na constituição das garantias), nem sequer verificar se a provisão estaria correta. Os Acusados, por sua vez, sustentam que concluíram adequadamente que o montante relativo às CCIs “*não poderia ser considerado material para fins de auditoria*”, uma vez que “*não impactaria as demonstrações financeiras*”¹⁵, conforme a metodologia adotada pela KPMG.

28. Tendo em vista os documentos acostados aos autos, notadamente os papéis de trabalho do auditor¹⁶, entendo que os Acusados comprovaram a verificação da existência dos títulos e demonstraram a adoção de medidas adequadas para assegurar a consistência das informações constantes nas Demonstrações Financeiras, seguindo sua metodologia para a avaliação do que seria considerado material para o Fundo naquele exercício social.

¹⁴ Os prestadores de serviços do Fundo indicaram, conforme refletido no Relatório de Inspeção CVM/SFI/GFE-2/Nº 09/2015, que o Panamericano “*pagou pontualmente o montante referente ao valor de resgate dos CDBs*”¹⁴. Ou seja, o pagamento do valor de resgate foi realizado na data prevista no contrato (isto é, antes do prazo de vencimento de “até um ano”, indicado na nota explicativa).

¹⁵ Doc. SEI 0734476, p. 24.

¹⁶ Doc. SEI 0734479.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

29. Neste sentido, foi estabelecido como parâmetro o montante de 5% do patrimônio líquido do Fundo para o cálculo da materialidade¹⁷. Seguindo esse critério, o valor líquido contábil das CCIs nas Demonstrações Financeiras não alcançaria aquele montante, o que justifica a inexistência de análises específicas para o ativo.

30. A meu ver, as justificativas apresentadas pelos Acusados para fundamentar a metodologia adotada e a forma de cálculo das CCIs são razoáveis, especialmente porque considerar o valor bruto das CCIs seria uma ficção, dado que a quase totalidade dos títulos estava vencida.

31. Em contrapartida, a SNC não trouxe aos autos indícios de irregularidade capazes de colocar em dúvida a consistência da decisão tomada pelo auditor. Afinal, a determinação da materialidade é um julgamento profissional¹⁸ e, por isso, para ser invalidada pelo regulador, é necessária a existência de elementos suficientemente fortes para desqualificá-la.

32. No caso concreto, entendo que a determinação do critério de materialidade foi devidamente fundamentada. Assim, não seria razoável responsabilizar os Acusados simplesmente por terem adotado um critério diferente daquele que a SNC entende como mais adequado, tendo em vista a margem de discricionariedade oferecida pela regulamentação aplicável.

O provisionamento das CCIs

33. A SNC ainda questiona a manutenção do provisionamento contra perdas em apenas 80% do valor das CCIs, embora elas já estivessem vencidas e inadimplidas. Em contrapartida, a KPMG alega a inexistência de movimentação relevante destes ativos e

¹⁷ De acordo com os papéis de trabalho do auditor: “**Para determinarmos a materialidade que serão utilizadas consideramos a indústria de fundos de investimento aonde o parâmetro relevante para análise pe o patrimônio líquido. Desta forma, de acordo com a metodologia da KPMG, a materialidade deve ser entre 3% e 10% do patrimônio líquido. Foi decidido peloa sócios do trabalho a utilização do perctual de 3% do patrimônio líquido como materialidade para os fundos considerados Public Interest Entity (grande quantidade de cotistas e/ou fundos muito relevantes - normalmente superiores a R\$1 bilhão, exceto fundos exclusivos), bem como para os fundos referenciados DI ou os fundos de renda fixa, os quais tem uma percepção de performance mais sensível em comparação ao CDI. Para os demais fundos ficou decidida a utilização do percentual de 5% do patrimônio líquido para o cálculo da materialidade**” (doc. SEI 0734479, p. 5 – destacou-se).

¹⁸ Conforme o item 4 da NBC TA 320(R1), “[a] **determinação de materialidade pelo auditor é uma questão de julgamento profissional** e é afetada pela percepção do auditor das necessidades de informações financeiras dos usuários das demonstrações contábeis” (destacou-se).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

dos seus saldos que justificassem novo provisionamento, uma vez que as CCIIs já haviam sido substancialmente provisionadas no exercício social anterior.

34. A tese acusatória também se fundamenta na inconsistência entre o valor financeiro das CCIIs da Stiebler, indicado nas Demonstrações Financeiras, e o valor constante na memória de cálculo apresentada pela Administradora¹⁹, o que teria causado, segundo a SNC, transferência de renda indevida entre os cotistas. Além disso, a SNC aponta que o auditor não poderia ter confiado integralmente nos números apresentados pela Administradora, dado que a Drachma não produziu relatórios sobre o cumprimento de regras e controles internos para o período analisado.

35. Em relação ao percentual de provisionamento mantido pela KPMG, a SIN, ao analisar a questão, entendeu que “*não há elementos suficientes no processo que garantam que a provisão realizada teria sido pouco conservadora*”²⁰. Este entendimento me parece acertado por, pelo menos, dois motivos.

36. Em primeiro lugar, o montante provisionado já era considerável e os relatórios de auditoria sobre as demonstrações financeiras de exercícios passados não apresentaram ressalvas ou ênfases relacionadas ao percentual provisionado.

37. Em segundo lugar, com base nas informações disponíveis à época, o valor das CCIIs seria imaterial e, portanto, os títulos estariam fora do escopo dos trabalhos de auditoria do Fundo naquele exercício social, de acordo com a metodologia adotada pela KPMG, que, como adiantei acima, parece-me adequada.

38. Especificamente em relação ao valor das CCIIs, vale destacar que a inconsistência entre o valor apresentado nas Demonstrações Financeiras e aquele posteriormente apurado pela Administradora (constante na memória de cálculo apresentada à CVM) só foi detectada durante as investigações relacionadas ao Processo de Origem, após a entrega da Demonstrações Financeira e do respectivo relatório de auditoria.

39. No caso concreto, os Acusados só notariam a falha na precificação das CCIIs pela Administradora caso a perquirisse durante o processo de elaboração do relatório de

¹⁹ Conforme o termo de acusação: “[a]nalisando a planilha recebida, observou-se que existiam dois valores na mesma: a) R\$ 5.202.609,94, na aba “Parcelas”, que é idêntico ao que consta na carteira do fundo em 30.04.15; e b) R\$ 9.040.628,1, na aba “Saldo Devedor_novo”, quantia que, de acordo com o comentário da Administradora, é a “mais correta” e, que, assim, difere daquilo que estava registrado na carteira de 30.04.15 do FI Diferencial RF LP. Tal divergência se deve a erro no cálculo das amortizações, aplicação do IPCA (atualização mensal x anual) e a base de cálculo (DU/252 X DC/360)” (doc. SEI 0672813, p. 14).

²⁰ Doc. SEI 0655772, p. 14.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

auditoria, quanto à sua adequação – como fez a área técnica no âmbito do Processo de Origem.

40. No entanto, não me parece razoável esperar que os Acusados tivessem, no caso concreto, esse tipo de comportamento (não obstante seja esperada uma postura proativa do auditor independente). Na prática, isso implicaria a desqualificação de qualquer critério de materialidade que possa ser adotado pelo auditor e a necessidade de avaliar, a fundo, uma quantidade ainda maior de informações fornecidas por terceiros. Não vejo como os problemas relacionados à precificação das CCIs da Stiebler poderiam ter sido previstos pelos Acusados, a não ser pela análise minuciosa de todos os ativos do Fundo, impedindo, na prática, o auditor de adotar um filtro de materialidade para sua análise.

41. Como já ressaltai ao julgar o PAS CVM nº 19957.008057/2016-51 em 31.07.2018:

“o padrão de conduta exigível dos auditores independentes não requer a elaboração de parecer que assegure de forma absoluta a precisão das informações apresentadas pela companhia. A meu ver, cabe aos auditores analisar as demonstrações financeiras que lhes sejam submetidas para auditoria utilizando-se de todas as técnicas e procedimentos previstos na regulamentação em vigor para que possa, na sequência, dar sua opinião informada e refletida sobre a adequação das informações financeiras avaliadas frente aos princípios e regras que devem ser observados quando de sua elaboração. Por outro lado, tendo em vista as limitações práticas de seus trabalhos, por óbvio, não se espera que tais profissionais assegurem de forma absoluta a veracidade das informações ali constantes ou mesmo deem eventual atestado de inexistência de fraudes contábeis.”

42. E isso é especialmente relevante porque, embora o auditor seja um importante *gatekeeper*²¹, é preciso ter em mente as limitações inerentes à sua atuação, que não inclui

²¹ Cabe registrar que, como ocorre com os *gatekeepers* de maneira geral, a firma de auditoria empresta seu capital reputacional ao cliente, no que diz respeito à qualidade das demonstrações financeiras auditadas. E justamente para preservar tal capital é que os auditores devem desenvolver metodologias de trabalho sérias e tecnicamente sólidas, aptas a assegurar a realização de trabalhos confiáveis. Nesta linha, veja-se, por exemplo, Reinier H. Kraakman, *Gatekeepers: The Anatomy of a Third-Party Enforcement Strategy*, 2 J. L. Econ. & Organ. 53, 62–66 (1986), e John C. Coffee Jr., *Gatekeepers: The Professions and Corporate Governance*: Oxford (2006).



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil - Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

assegurar, de modo absoluto, a veracidade de todas as informações ou a completa inexistência de fraudes contábeis.

43. Isso não significa, evidentemente, que o auditor independente possa confiar cegamente nas informações que lhe são fornecidas por terceiros. Como já mencionei, em mais de uma ocasião, sua atuação deve ser independente, proativa, diligente e técnica e, ante a existência de sinais de alerta que coloquem em xeque a confiabilidade das informações prestadas por terceiros, deve analisá-las com um ceticismo ainda maior que o usual e adotar as providências necessárias para averiguar sua veracidade e exatidão²².

44. Ocorre que, no presente caso, não me parece que, à época, havia sinais de alerta que indicassem a necessidade de os Acusados procederem a uma avaliação mais profunda do que aquela que fizeram durante os trabalhos para a elaboração do relatório de auditoria referente às Demonstrações Financeiras, a ponto de desconsiderar suas próprias premissas de materialidade.

45. Na verdade, a minha impressão é que a inconsistência entre o valor apresentado na memória de cálculo e aquele constante nas Demonstrações Financeiras denota muito mais uma falha da Administradora, que repassou uma informação incorreta ao auditor, do que um descumprimento de normas contábeis pelos Acusados. Por conta disso, embora a aparente falha na precificação não tenha implicações no resultado deste processo administrativo sancionador, entendo que eventual transferência indevida de riqueza entre os cotistas do Fundo deve ser devidamente apurada, como já apontado no RA/CVM/SIN/GIF/Nº016/2016²³, sob o enfoque do dever de diligência da Administradora.

46. Por estes motivos, entendo que não houve descumprimento aos itens 5, 15 e 17 da NBC TA 200 e A1 e A12 da NBC TA 320.

V. Conclusão

47. Diante do exposto, proponho:

²² Este é, inclusive, o entendimento que o Colegiado da CVM vem construindo em relação ao direito de confiar (*right to rely on*) nas diversas facetas do dever de diligência imposto àqueles que atuam no mercado de capitais, especialmente os administradores de companhias abertas. Cf., neste sentido, o PAS CVM nº 01/2007 diretor-relator Pablo Renteria, j. em 22.09.2016 e a manifestação do voto do Diretor Gustavo Gonzalez no PAS CVM nº RJ2014/8013, j. em 28.08.2018.

²³ Doc. SEI 0545772, p. 11.



COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

Rua Sete de Setembro, 111/2-5º e 23-34º Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
Rua Cincinato Braga, 340/2º, 3º e 4º Andares, Bela Vista, São Paulo/ SP – CEP: 01333-010 – Brasil - Tel.: (11) 2146-2000
SCN Q.02 – Bl. A – Ed. Corporate Financial Center, S.404/4º Andar, Brasília/DF – CEP: 70712-900 – Brasil -Tel.: (61) 3327-2030/2031
www.cvm.gov.br

- (i) a **absolvição** da **KPMG Auditores Independentes**, na qualidade de auditor independente, em relação à acusação de infração aos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31/03/2015, não teria respeitado as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21); NBC TA 320 (itens A1 e A12); e
- (ii) a **absolvição** de **Marco André Coelho de Almeida**, na qualidade de sócio e responsável técnico, em relação à acusação de infração aos artigos 20 e 25, inciso II, da Instrução CVM nº 308/1999, uma vez que, ao realizar os trabalhos de auditoria sobre as demonstrações financeiras do Fundo, relativas ao exercício social encerrado em 31/03/2015, não teria respeitado as seguintes normas contábeis: NBC TA 200 (itens 3, 5, 13, 15, 17 e 20), NBC TA 315 (itens 20 e 21); NBC TA 320 (itens A1 e A12).

É como voto.

Rio de Janeiro, 12 de novembro de 2019

MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700	Assinado de forma digital por MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700 DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=Certificado PF A3, cn=MARCELO SANTOS BARBOSA:02175145700 Dados: 2019.11.14 16:33:07 -03'00'
---	---

Marcelo Barbosa

Presidente Relator